



ТСЖ «Пушкинская 15»/ИНН 5018104257
141090, Московская обл. г. Королев,
мкр Болшево, ул. Пушкинская д. 15
тлф/ва +7 (499) 550-60-11
tsg1550@mail.ru

23 марта № 260323
На №БН от 07 марта 2026

Уважаем[REDACTED]

На Ваше обращение БН от 07 марта 2026 года, поступившее в адрес Правления ТСЖ «Пушкинская 15» сервисом Почты России, трек-номер 80545818884207, сообщаем следующее.

1. О составе и полномочиях Правления ТСЖ

В соответствии с Протоколом №1 Внеочередного общего собрания членов ТСЖ от 27.05.2019 был сформирован состав Правления, который на протяжении последующего периода осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом в рамках предоставленных полномочий. С момента избрания прошло более двух лет, в связи с чем вопрос о формировании нового состава Правления и избрании Председателя требует решения на общем собрании собственников.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 53 Гражданского кодекса РФ, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает обязанности через свои органы. Законодательство не допускает ситуации, при которой организация остается без действующего органа управления, поскольку это привело бы к невозможности исполнения обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, подрядчиками и, что самое важное, перед собственниками помещений.

В связи с этим необходимо отметить следующее:

- прекращение полномочий председателя и членов правления ТСЖ происходит только после избрания нового состава. Истечение срока, на который они были избраны, не означает автоматического прекращения их деятельности, поскольку иное делало бы невозможным управление многоквартирным домом и создавало бы риски для всех собственников. Правление по-прежнему вправе принимать решения, а председатель – подписывать документы от имени ТСЖ;

- как указал Верховный Суд РФ в постановлении от 25.07.2016 № 34-АД16-5, возникновение либо прекращение полномочий председателя ТСЖ связано не с фактом внесения сведений в государственный реестр, а с принятием соответствующего решения компетентным органом управления ТСЖ;

- судебная практика (в частности, кассационное определение Санкт-Петербургского

городского суда от 16 мая 2012 г. № 33-5857) также подтверждает, что истечение срока полномочий является основанием для созыва общего собрания с целью избрания нового состава, но не прекращения полномочий действующих органов управления.

Таким образом, Правление и Председатель в период после истечения формального срока полномочий продолжали осуществлять деятельность, необходимую для поддержания штатной работы многоквартирного дома, обеспечения своевременной оплаты коммунальных услуг и выполнения обязательств перед собственниками. До момента проведения общего собрания и избрания нового состава Правления действующий состав сохраняет свои функции в полном объеме, что соответствует как букве, так и духу законодательства, направленного на обеспечение стабильности управления общим имуществом.

2. О финансово-хозяйственной деятельности и распоряжении средствами

Жизнедеятельность многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Пушкинская (Болшево мкр.), д. 15, поддерживается в штатном режиме.

Председатель, руководствуясь пунктами 15.1 (руководство текущей деятельностью товарищества) и 15.2 (подписание платежных документов и совершение сделок) Устава ТСЖ, обеспечивает своевременную оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям и подрядчикам. На сегодняшний день задолженности перед внешними организациями отсутствуют. Все обращения и пожелания жителей обрабатываются оперативно и качественно.

Правление ТСЖ при формировании бюджета, смет доходов и расходов товарищества руководствовалось положениями статей 154, 156, 156.1, 158 Жилищного кодекса РФ, регулируемыми структуру платы за жилое помещение, порядок установления размера платы за содержание жилого помещения, а также основания применения тарифа, установленного органом местного самоуправления, в случае если собственниками не принято соответствующее решение.

В качестве базового ориентира Правлением применялся тариф на содержание и ремонт общего имущества, утвержденный органом местного самоуправления (администрацией г. Королёва). Данный тариф является минимальным, поскольку рассчитывается исходя из минимального перечня работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Применение указанного подхода позволяло:

- обеспечить экономически обоснованный уровень платы для собственников, не превышающий общегородской уровень;
- гарантировать выполнение минимально необходимого перечня работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества;
- исключить необоснованное завышение расходной части бюджета товарищества;
- действовать в строгом соответствии с требованиями жилищного законодательства, регулируемыми порядок установления платы за содержание жилого помещения в отсутствие решения общего собрания.

Таким образом, Правление действовало в рамках разумной экономической политики, не



допуская как нецелевого расходования средств, так и образования задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Вся необходимая документация, подтверждающая финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ «Пушкинская 15», доступна для ознакомления на общедоступных ресурсах в соответствии с требованиями законодательства:

- сметы доходов и расходов на соответствующие периоды (сформированные на основе муниципального минимального тарифа);
- отчеты об исполнении смет;
- отчеты Правления;
- отчеты Ревизионной комиссии;
- бухгалтерская отчетность (отчеты о прибылях и убытках, отчеты о целевом использовании средств).

Документы ежегодно размещаются в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а также в АИС ГЖИ и других общедоступных ресурсах, что обеспечивает полную прозрачность финансовой деятельности ТСЖ для всех собственников.

Правление всегда открыто для предоставления любых документов в соответствии с законодательством, Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ. Обращаем ваше внимание, что все указанные, а также все запрошенные документы были предоставлены вам в полном объеме 22 декабря 2025 года при личной встрече. Кроме того, на все ваши вопросы даны ответы, разъяснены все непонятные формулировки. Если потребуется дополнительная информация, вы можете обратиться в правление в установленном порядке.

3. О проведении общих собраний собственников и собраний членов ТСЖ

Сообщаем, что информация по данному вопросу была предоставлена вам на ваш письменный запрос от 28 мая 2025 года (пункт 6.1), а также неоднократно разъяснялась в ходе личных бесед, по телефону и при личной встрече 22 декабря 2025 года. Все вопросы были обсуждены и разъяснены.

В этой связи считаем важным отметить следующее.

Жилищный кодекс РФ устанавливает, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом (ст. 44 ЖК РФ). При этом согласно ч. 1 ст. 45 ЖК РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание. Таким образом, законодатель возлагает ответственность за организацию и проведение собраний непосредственно на собственников.

В отношении собраний членов товарищества собственников жилья ст. 146 ЖК РФ устанавливает, что порядок организации и проведения таких собраний определяется по аналогии с правилами, установленными для общих собраний собственников (ст. 45–48 ЖК РФ), если иное не предусмотрено Уставом товарищества. Это означает, что требования к кворуму, срокам уведомления, порядку принятия решений и ответственности за их проведение являются едиными для обоих видов собраний.

Кроме того:

- ч. 2 ст. 45 ЖК РФ предусматривает, что общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными и могут быть созваны по инициативе любого из собственников;
- ч. 6 ст. 45 ЖК РФ определяет, что собственник, инициирующий проведение собрания, обязан направить другим собственникам уведомление о его проведении;
- ст. 146 ЖК РФ устанавливает, что правомочность собрания членов ТСЖ обеспечивается при наличии кворума (более 50% голосов членов товарищества), а решения по вопросам избрания правления и ревизионной комиссии принимаются большинством голосов.

Председатель ТСЖ, являясь собственником помещения в многоквартирном доме (как и все члены Правления), обладает равными с другими собственниками правами по инициации проведения собраний. Вместе с тем, эффективность проведения собрания напрямую зависит от активности всех собственников, их явки и участия в голосовании.

В период с 2020 по 2025 год Правлением ТСЖ неоднократно предпринимались попытки проведения общих собраний собственников и собраний членов ТСЖ, в том числе в очной и очно-заочной форме. Однако по причине объективных обстоятельств, признаваемых публичным порядком, а также в силу высокой численности собственников многоквартирного дома (более 500 помещений), обеспечить необходимый кворум (более 50% голосов от общего числа, как того требует ч. 3 ст. 45 ЖК РФ для собраний собственников и ст. 146 ЖК РФ для собраний членов ТСЖ) не представлялось возможным:

- 2020–2021 гг.: действие ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что делало невозможным проведение массовых мероприятий и ограничивало личное участие собственников;
- 2022–2025 гг.: введение режима повышенной готовности на территории Московской области, мобилизационные мероприятия, что объективно снижало явку собственников;
- отсутствие на первоначальных этапах широкого применения и доверия к электронным формам голосования (ГИС ЖКХ) также не позволяло набрать необходимый кворум в заочной форме.

Правление, как исполнительный орган товарищества, не обладает полномочиями по принуждению собственников и членов ТСЖ к участию в голосовании. Решение о проведении собрания, его форме, повестке дня и достижение кворума зависят от совместных действий и заинтересованности всех собственников помещений и членов ТСЖ.

В целях соблюдения баланса интересов и обеспечения жизнедеятельности дома в период, когда проведение собрания с кворумом было объективно невозможно, Правление продолжало исполнять свои функции по управлению домом, а формирование платы за содержание осуществлялось на основании ст. 154, 156, 156.1, 158 ЖК РФ с применением минимального тарифа, установленного муниципалитетом, как указано в разделе 2 настоящего ответа.

4. О планируемом проведении общего собрания

В настоящее время Правлением ТСЖ ведется активная подготовка к проведению общего собрания членов ТСЖ и собственников помещений.



В соответствии с требованиями ст. 45 ЖК РФ, проведение собрания запланировано на второй квартал 2026 года. Подготовка осуществляется с использованием электронных систем (ГИС ЖКХ) в соответствии с действующим законодательством.

В повестку собрания будут включены вопросы, указанные в Вашем обращении, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, в том числе связанные с текущим содержанием и капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома.

Уведомление о проведении собрания будет направлено собственникам в установленном порядке (почтовые отправления / размещение на досках информации / через ГИС ЖКХ) не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

Благодарим Вас за обращение и надеемся на Ваше личное участие в предстоящем общем собрании.

Если у Вас остались вопросы или нужна дополнительная информация, Вы всегда можете уточнить их, позвонив по круглосуточному городскому многоканальному номеру ТСЖ «Пушкинская 15»: 8 (499) 550-60-11.

Также мы готовы организовать личную встречу в любое удобное для Вас время.

Мы всегда рады предоставить пояснения и помочь во всех возникающих вопросах.

С Уважением,
Председатель правления

